

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA – ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

[NOME DO(A) AUTOR(A)], servidor(a) público(a) municipal, matrícula funcional nº [●], portador(a) do CPF nº [●] e do RG nº [●], residente e domiciliado(a) à [endereço completo], por meio de seu advogado infra-assinado (instrumento de mandato anexo), com escritório profissional situado à [endereço profissional], vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

em face do

MUNICÍPIO DE VILA VELHA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Santa Leopoldina, nº 840, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29101-380, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.428/0001-95, pelas razões de fato e de direito que passa a expor:

I – DOS FATOS

O(a) autor(a) é servidor(a) efetivo(a) do Município de Vila Velha desde [data de ingresso], exercendo atualmente o cargo de [cargo público], com lotação na [secretaria ou unidade].

Em decorrência do desempenho de suas atribuições funcionais, o(a) autor(a) vem percebendo gratificação de produtividade, instituída originalmente pela Lei Municipal nº 2.881/1993 e sucessivamente alterada por legislações posteriores, com o objetivo de fomentar a eficiência e o comprometimento do funcionalismo público na prestação de serviços à população.

A referida gratificação, ao longo do tempo, passou a ser paga de forma contínua, habitual e invariável, integrando a estrutura remuneratória do(a) servidor(a), sem relação com metas individuais ou indicadores de produtividade concretos, o que evidencia sua natureza vencimental, e não propriamente indenizatória ou propter laborem.

Apesar disso, ao alcançar a inatividade ou formular requerimento administrativo de incorporação da referida verba aos proventos de aposentadoria ou vencimentos-base, a Administração Pública tem negado tal incorporação, sob o argumento de que se trata de parcela transitória, variável e vinculada a desempenho específico.

O indeferimento administrativo, sem motivação suficiente e em descompasso com a realidade funcional da gratificação – paga indistintamente a todos os servidores de determinados cargos e sem avaliação individualizada – impõe violação ao princípio da legalidade, da moralidade administrativa e da proteção da confiança legítima do servidor que contou com a habitualidade da verba em sua remuneração.

II – DO DIREITO

A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93 e regulamentos subsequentes, diante de sua percepção habitual, geral e desatrelada de metas específicas, reveste-se da natureza de parcela de caráter vencimental, nos termos do art. 40, § 3º da Constituição Federal, e do art. 33 da Lei nº 8.112/90 (norma aplicável por analogia aos servidores municipais estatutários).

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reiteradamente reconhecido que gratificações pagas de forma continuada, sem contraprestação efetiva de produtividade mensurável, tornam-se parcela fixa e permanente, aptas a serem incorporadas aos vencimentos e proventos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e afronta à segurança jurídica (v.g., STJ, REsp 1.361.089/SP).

Ainda que originariamente instituída como verba de incentivo, a ausência de mecanismos de avaliação e a extensão indistinta da gratificação a todos os servidores da unidade demonstram o desvio da finalidade original e a incorporação da vantagem ao padrão remuneratório ordinário.

Quanto ao cálculo da incorporação, deve-se observar a média histórica da gratificação percebida nos últimos 60 meses anteriores ao requerimento (ou à aposentadoria), ou, alternativamente, o valor integral, caso a verba tenha sido paga de forma uniforme nesse período, como evidenciado nos contracheques anexos (ID [●]).

III – DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. O perigo de dano irreparável decorre da defasagem dos proventos percebidos, com impacto direto no sustento do(a) autor(a) e de sua família. A verossimilhança do direito está amplamente demonstrada pelos documentos anexados e pela jurisprudência dominante sobre o tema.

IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

1. A concessão de tutela provisória de urgência, determinando ao Município que passe a incluir nos vencimentos do(a) autor(a), desde logo, a gratificação de produtividade já percebida, com base no valor médio dos últimos 60 meses, até ulterior decisão judicial;

2. A citação do réu, por intermédio de sua Procuradoria, para contestar a presente ação, querendo, sob pena de revelia e confissão;

3. Ao final, seja a ação julgada totalmente procedente, para:

- a. Declarar que a gratificação de produtividade prevista na Lei nº 2.881/93, possui natureza jurídica vencimental, integrando a remuneração habitual do servidor;
 - b. Determinar a incorporação definitiva da gratificação aos vencimentos e/ou proventos do(a) autor(a), com base na média mensal apurada nos últimos 60 meses ou conforme valores efetivamente pagos;
 - c. Condenar o Município de Vila Velha ao pagamento das diferenças pretéritas, com correção monetária e juros legais desde cada competência;
4. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do artigo 85 do CPC.

Protesta-se por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial documental e pericial contábil, se necessária à apuração do montante devido.

Dá-se à causa o valor de R\$ [●].

Termos em que,
Pede deferimento.

[Local], [Data].

[Nome do advogado]
OAB/[UF] [número]